万山区丹都街道“11·22”一般道路运输事故

调查报告

编制单位：铜仁市万山区政府事故调查组

编制日期：2024 年 1 月 25 日

目　录

一、事故基本情况.....- 2 -
（一）事故发生当事人、车辆基本情况.....- 2 -
（二）事故发生单位安全管理情况.....- 3 -
（三） 事故发生经过.....- 4 -
（四）事故相关检验检测和鉴定情况.....- 4 -
（五） 事故现场情况.....- 5 -
（六） 事故伤亡情况和直接经济损失状况.....- 5 -
二、事故应急处置及评估情况.....- 5 -
（一）事故信息接报及响应情况.....- 5 -
（二）事故现场应急处置情况.....- 5 -
（三）医疗救治和善后情况.....- 6 -
（四） 事故应急处置评估.....- 6 -
三、事故原因分析.....- 6 -
四、责任认定及处理建议.....- 7 -
五、事故主要教训.....- 8 -
六、事故整改防范措施.....- 8 -

万山区丹都街道“11·22”一般道路运输事故调查报告

2023年11月22日11时27分许，在万山区丹都街道亿通汽配城路段发生一起致一人死亡的道路运输事故，直接经济损失112.3万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等相关规定，万山区人民政府成立了以区应急管理局、区检察院、区公安交通管理局、区总工会、区交通局、区住建局等单位组成的事故调查组，并邀请区纪委监委参与调查。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，万山区丹都街道“11·22”一般道路运输事故是一起因无证驾驶、违规操作造成的一般道路运输生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生当事人、车辆基本情况

1.龙**，55岁，男，户籍地址:贵州省铜仁市江口县桃映镇，在事故中死亡。龙**驾驶的轻便正三轮摩托车，车辆颜色:

黄色，车辆型号:鑫宇鹏牌XYP-B,电机功率:1800V，投保公司:无，交强险单号:无，商业保险单号:无，车辆所有人:赵**。

2.田**，43岁，男，持B1B2机动车驾驶证，户籍地址:湖南省凤凰县阿拉营镇。田**驾驶的鄂S263A5号重型特殊结构货车，车身颜色:白色，发动机号:18020708****,车辆型号:华专一牌/EHY5250GJBZ;车辆识别号:LZZ1BLSF6JA36****，检验有效日期:2024年04月30日，投保保险公司:中国太平洋财产保险股份有限公司湖南分公司，交强险保险单号:ACHS03VCTP23B00****，保险截止日期:2024年04月29日，商业险保险单号:ACHS03VS2023B00****，保险截止日期:2024年03月29日。2023年1月6日，车辆原所有人李**将车辆转让给田**，并签订有转让协议。田**持有货运车辆运输证，车辆用于自营。

3.赵**，轻便正三轮摩托车的所属人，以个人名义与铜仁西南现代商贸物流置业有限公司签订了劳务合同，铜仁西南现代商贸物流置业有限公司将中国（铜仁）西南国际商贸城五组团棚改区已交房的40#楼-41#楼公共区域电梯前室的墙砖安装工程承包给赵**。赵**于2023年11月21日聘请龙**运输瓷砖胶粉至各楼层，按照55元/层计费，龙**于2023年11月22日早上开始搬运作业。

（二）事故发生单位安全管理情况

劳务承包方赵**，未按要求加强施工现场管理，不知道购买

的电动三轮摩托车属于机动车，从而将机动车交由未取得机动车驾驶证的人驾驶。

（三）事故发生经过

2023年11月22日11时27分许，当事人龙**(未取得机动车驾驶证)驾驶轻便正三轮摩托车，在谢桐线(谢桥-桐木平)17km+500m(万山区丹都办事处亿通汽配城路段)，因其驾驶车辆未注意观察道路情况，致该车前部碰撞前方未按规定临时停放在道路上(由田**持52220046****号B1B2类驾驶证驾驶的)安全防护装置不合格上路行驶的鄂S263A5号重型特殊结构货车尾部，造成轻便正三轮摩托车驾驶人龙**受伤经送铜仁市第二人民医院抢救无效于2023年11月22日死亡，两车受损的交通事故。

（四）事故相关检验检测和鉴定情况

无号牌电动三轮车（轻便正三轮摩托车）鉴定情况：经贵州中一司法鉴定中心鉴定:1.送检的无号牌电动三轮车属于机动车类轻便正三轮摩托车；2.送检的无号牌工程电动三轮车事故发生前转向系合格，制动系合格。

鄂S263A5号重型特殊结构货车鉴定情况：经贵州中一司法鉴定中心鉴定，鄂S263A5号重型特殊结构货车事故发生前反光标识不合格，后下部防护装置不合格。

龙**死亡原因鉴定情况：经贵州中一司法鉴定中心鉴定，龙**系交通事故致心脏破裂引起急性大失血而死亡。

（五）事故现场情况

现场位于谢桐线(谢桥-桐木平)17km+500m(万山区丹都办事处亿通汽配城路段)，现场为一般平直路段，沥青路面，路面完好，有道路中心线无隔离护栏，东西两侧为房屋，南往万山区丹都办事处丹砂苑方向，北往万山区西南商贸城方向，视线一般视距50米。

（六）事故伤亡情况和直接经济损失状况

事故造成1人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定本次事故直接经济损失112.3万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，鄂S263A5号重型特殊结构货车驾驶员田**及时拨打122报警电话和120急救，区交警部门接警后立即赶赴现场，经过初步核实于2023年11月22日16时10分向万山区应急管理局报告，16时40分区应急管理局核实情况后及时上报市应急管理局和万山区委、区政府值班室。

（二）事故现场应急处置情况

1.现场人员互救情况。2023年11月22日11时27分左右，事故发生后，鄂S263A5号重型特殊结构货车驾驶员田**立即开展现场施救，在周围热心群众一起帮助下，伤者龙**被解救出来，随后田**拨打122报警电话和120急救电话。

2.政府及相关部门应急处置情况。区公安交通管理局接警后立即赶赴现场开展救援，丹都街道办事处、120医务人员等部

门相继到达事故现场开展救援处置，做好现场秩序维护，封锁事故现场，固定现场证据，将伤者送医救治。

（三）医疗救治和善后情况

2023年11月22日11时38分，铜仁市第二人民医院接报后立即出动救护车，11时50分到达现场，12时05分到达医院急诊科，经手术救治后返回重症监护室病房，14时35分，患者因伤势严重，经抢救无效死亡。伤者死亡后，丹都街道办事处安排专人对死者家属进行安抚，同时组织死者家属与货车司机田**、承包方赵**协商善后事宜，11月30日双方达成赔偿协议，目前，善后工作处理妥当，死者遗体已安葬。截止到本次事故调查期间，未发生任何矛盾纠纷和其他影响社会稳定的现象。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，货车驾驶员田**积极组织群众救援，区公安交通管理局、区应急管理局、丹都街道办事处等部门按照职责开展工作，未发生任何矛盾纠纷和其他影响社会稳定的现象。此次事故应急处置科学、高效、有效。

三、事故原因分析

1.当事人龙**未取得机动车驾驶证驾驶车辆及驾驶车辆未注意观察道路情况，是造成此次事故的直接原因。

2.当事人田**驾驶机动车临时停车时未按规定停车及驾驶安全防护装置不合格的机动车上路行驶，是造成此次事故的直接原因。

3.劳务承包人赵**未按要求加强施工现场管理，不知道购买

的电动三轮摩托车属于机动车，从而将机动车交由未取得机动车驾驶证的人驾驶是形成此次事故的间接原因。

四、责任认定及处理建议

1. 当事人龙**：未取得机动车驾驶证驾驶车辆及驾驶车辆时未注意观察道路情况，其行为分别违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。”之规定。《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条“车辆、行人应当按照交通信号通行;遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行;在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。”之规定，鉴于其在此次事故中已死亡，免于追究其责任。

2. 当事人田**：驾驶机动车临时停车时未按规定停车及驾驶安全防护装置不合格的机动车上路行驶，其行为分别违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第二款“在道路上临时停车的，不得妨碍其他车辆和行人通行。”之规定。《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查;不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”之规定，建议由区公安交通管理局按照《中华人民共和国道路交通安全法》第九十三条相关规定对其进行处理，处理结果报区安委办备案。

3. 劳务承包人赵**：作为劳务承包人，未按要求加强施工现场管理，对购买的电动三轮摩托车需要取得机动车驾驶证存在

法律盲区，交由未取得机动车驾驶证的人驾驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第二项规定，建议由区公安交通管理局对其批评教育处理，处理结果报区安委办备案。

五、事故主要教训

该起事故给人民群众的生命财产造成了损失，事故的发生暴露出我区道路运输领域安全管理的一些突出问题。主要表现在：驾驶人员守法意识不足，存在无证驾驶、安全防护装置不合格；施工现场安全管理不到位等问题。

六、事故整改防范措施

（一）强化承包方安全生产主体责任。区住建局要进一步加强项目监督，规范承包方对从业人员的管理，特别是要切实落实好安全教育培训以及从业人员资格审核，进一步提升从业人员行车安全意识，严守道路交通规则，规范道路运输行为。

（二）深化事故隐患自查自纠自改工作。区交通运输局要切实履行行业监管职责，采取有效措施，加强运输企业管理，认真落实“管行业必管安全”和“谁审批、谁管理”的原则；要强化行政审批管理，对不具备安全生产条件的坚决不予审批，对存在安全隐患的企业要限期督促企业真改实改。

（三）进一步加强路面巡查管控。区公安交管部门和丹都街道办事处要根据辖区道路安全监管任务，及时分析重点时期、重点路段安全形势，合理调配警力，适时开展路查，进一步做好路面巡查管控工作，特别是要加大货运车辆道路运输违法行

为的查处力度。

铜仁市万山区政府事故调查组

2024 年 1 月 25 日